Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 15ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810315

Processo nº **0010390-55.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): NORMA GERUSA VALENCA RAPOSO

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA (EMBARGOS DECLARATÓRIOS)

Vistos etc.

Conheço dos aclaratórios de ID nº 195342493, declarando interrompido o prazo legal para interposição do recurso de apelação a partir da data de seu manejo, em 13/02/2025.

É inegável que os embargos declaratórios, verificada qualquer das hipóteses descritas no Art. 1.022 da lei civil instrumental, em alguns casos, terão, necessariamente, a força e o efeito de modificar o julgamento, sob pena de ser impossível declará-lo.

Em julgamento proferido pelo Pretório Excelso nos autos do RE nº 59.040, ficou assentado que "*embora os embargos declaratórios não se destinem normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso que visa a corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A correção há de ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma lacuna do julgado ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No caso, a decisão ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a fim de que este se conforme com a fundamentação. Temos admitido que os embargos declaratórios, embora, em princípio, não tenham efeito modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado anteriormente proclamado*".

Nessa esteira de raciocínio, imprimindo-se força modificativa ou infringente aos embargos de declaração, estará o Magistrado ou órgão colegiado prolator da decisão a ser declarada demonstrando não ter acanhamento em reconhecer eventuais equívocos presentes em seus decisórios; aplicando-se, para o caso, o ensinamento do conspícuo Ministro WASHINGTON BOLÍVAR, pontificando que "*não deve o juiz ter o pejo de confessar que errou, em qualquer circunstância e, muito especialmente, quando ainda há tempo de corrigir-se e corrigir. Pois aquele que reconhece o seu erro demonstra que é mais sábio hoje, quando o corrige, do que ontem, quando o praticou*".

Não é o que ocorre no caso concreto. Aquela manifestação consubstancia mero inconformismo, vez que pretende obter deste Juízo a revisitação da sentença embargada quanto aos seus fundamentos, o que é vedado em sede de meros embargos declaratórios, que se prestam a esclarecer, eliminar, suprir ou corrigir obscuridade, contradição, omissão e erro material, nos termos do citado Art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

O parágrafo único daquele dispositivo instrumental estabelece que se considera omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no Art. 489, parágrafo 1º. Não há na sentença impugnada nenhum daqueles vícios, pois a omissão apontada pela Seguradora embargante não se afigura capaz de infirmar os argumentos deduzidos na mesma decisão final e, em consequência, alterar ou reformar a conclusão nela adotada. Todos os argumentos deduzidos e provas produzidas pelas partes no Feito foram abordados, apreciados e enfrentados naquela sentença.

Resta evidente que a ré embargante busca a reforma daquela decisão final e não, como haveria de ser, a sua complementação.

Nesse sentido:

> **"TRF-3 - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ApReeNec 00306902620004036100 SP (TRF-3) (https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/564459597/apelacao-remessa-necessaria-apreenec-306902620004036100-sp)**
>
> Data de publicação: 09/04/2018
>
> **Ementa:** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTINAMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO **ART. 1.022** NCPC (**ART.** 535 DO CPC 1973). INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, a teor do disposto no **art. 1.022** NCPC (**art.** 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (**inc. I**) ou de omissão (**inc.** II) - À evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos. Precedentes - Desconstituir os fundamentos do aresto embargado implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios - Embargos de Declaração rejeitados".
>
> **"TRF-2 - Apelação AC 01292976620154025101 RJ 0129297-66.2015.4.02.5101 (TRF-2) (https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/511631012/apelacao-ac-1292976620154025101-rj-0129297-6620154025101)**
>
> Data de publicação: 31/07/2017
>
> **Ementa:** PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. **ART. 1.022** , DO NOVO CPC . FUNDAMENTAÇÃO CLARA, INCONTROVERSA, EXAUSTIVA E ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS. **I** - Não se reconhece haver obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda erro material (**art. 1.022** , do NCPC) em acórdão fundamentado de forma clara, incontroversa, exaustiva à elucidação da lide e escorreita, respectivamente. II- Embargos de Declaração desprovidos".

*"**TJ-SP - Embargos de Declaração ED 00072854120138260664 SP 0007285-41.2013.8.26.0664 (TJ-SP) (https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/352916996/embargos-de-declaracao-ed-72854120138260664-sp-0007285-4120138260664)***

Data de publicação: 21/06/2016

Ementa: *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO **ART. 1022** DO CPC/2015 (**ART.** 535 DO CPC /1973)– CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO **ART. 1022 , INC. I** E II , DO CPC/2015 (**ART.** 535 , **INC. I** E II , DO CPC /1973)– DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS".*

Assim, inacolhendo aqueles embargos declaratórios, mantenho incólume a sentença declaratória, constitutiva (positiva) e condenatória de ID nº 194172070.

P. I. e arquive-se cópia desta decisão em pasta própria.

Recife, 08 de abril de 2025.

MARCUS VINICIUS BARBOSA DE ALENCAR LUZ

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS BARBOSA DE ALENCAR LUZ
08/04/2025 08:44:53
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 200382262

25040808445379700000195229545

IMPRIMIR GERAR PDF